



QUY CHẾ

Phối hợp quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 26/2026/QĐ-UBND)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối hợp trong quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (sau đây viết tắt là ANTT) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các sở, ban, ngành tỉnh (sau đây gọi chung là các sở, ban, ngành), Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Mục đích phối hợp

1. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT tại địa phương. Phát hiện và xử lý kịp thời những cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực do hoạt động của các cơ sở kinh doanh gây ra cho xã hội. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của cơ sở kinh doanh, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp phát triển phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Phối hợp kiểm tra phải đúng quy định của pháp luật; đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung kiểm tra cùng thời gian giữa các sở, ban, ngành, tránh gây phiền hà cho cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

2. Trao đổi cung cấp thông tin phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời, căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan yêu cầu. Việc sử dụng thông tin các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

3. Theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp quản lý các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, giải quyết các vấn đề thực tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

4. Trong phối hợp phải đảm bảo không làm phát sinh thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT hoạt động theo quy định của pháp luật, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Điều 5. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động của các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

2. Xử lý các vấn đề phát sinh khi có khiếu nại, tố cáo, phản ánh của các tổ chức và công dân liên quan đến hoạt động của các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

3. Phối hợp kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các quy định về điều kiện an ninh, trật tự, nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

4. Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã tham gia phối hợp liên quan đến cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.

5. Tham gia góp ý các đề án, kế hoạch liên quan đến quy hoạch, phát triển các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT khi có yêu cầu.

6. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Điều 6. Phương thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì với sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp.

2. Phối hợp xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh liên quan đến cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

3. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành.

4. Tổ chức họp liên ngành, sơ kết, tổng kết.

Chương II

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

Điều 7. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ANTT đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an cấp xã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo và các Thông tư hướng dẫn thi hành; Nghị định 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các Thông tư hướng dẫn thi hành.

3. Hướng dẫn và tập huấn công tác đảm bảo ANTT, việc xây dựng phương án đảm bảo ANTT và thực hiện các biểu mẫu phục vụ công tác quản lý về ANTT đối với cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT theo quy định.

4. Chủ trì, phối hợp thực hiện nghiêm túc, thống nhất việc thẩm định các điều kiện, hồ sơ trước khi cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; thực hiện chế độ hậu kiểm đối với người chịu trách nhiệm về ANTT và các điều kiện thực tế tại cơ sở kinh doanh; việc sát hạch, cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo nguyên tắc chỉ cấp một loại Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho tất cả các nội dung quy định trong giáo trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

5. Tiếp nhận, cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người đại diện theo pháp luật, người chịu trách nhiệm về ANTT của các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

6. Tổ chức và thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT để thực hiện phạm tội và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác. Tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Hướng dẫn người đứng đầu cơ sở thực hiện đầy đủ trách nhiệm phòng cháy và

chữa cháy và duy trì đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện Quy chế do các đơn vị, địa phương có liên quan lập; Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí chi thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phối hợp quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cho các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.

2. Thông qua giải quyết việc đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT chủ động liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền để lập hồ sơ, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT trước khi đi vào hoạt động kinh doanh.

3. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến các doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến cơ quan Công an nhằm quản lý chặt chẽ quá trình đăng ký, hoạt động của cơ sở.

4. Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT khi có yêu cầu.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành nghiên cứu, rà soát, tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

3. Phối hợp tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định liên quan lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ANTT cho các cơ sở kinh doanh quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, Nghị định số 56/2023/NĐ-CP. Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT liên quan đến ngành khoa học và công nghệ quản lý trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật các lĩnh vực: Lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động.

2. Chủ động theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về pháp luật lao động, điều kiện sử dụng lao động đối với ngành, nghề có yêu cầu nghiêm ngặt như: Lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; sử dụng lao động chưa thành niên; lao động nước ngoài.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường đã được phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện (thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra (phối hợp)); xếp hạng sao cho các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch; hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; kiên quyết không cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh cho các cơ sở không đảm bảo những điều kiện theo quy định.

2. Chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền, chức năng của đơn vị mình. Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng có liên quan đến hoạt động của các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo Phòng nghiệp vụ của sở phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật và quảng cáo trong hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT.

3. Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền cho các cơ quan báo chí; Đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

4. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý đối với hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trong hoạt động in cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ in trên địa bàn.

5. Thẩm định, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động in đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ in theo quy định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản; Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 25/2018/NĐ-CP, Nghị định số 77/2022/NĐ-CP.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường

1. Triển khai đến Ủy ban nhân dân cấp xã biết để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, độ rung, hoạt động xử lý, xả thải gây ô nhiễm và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; các cơ sở kinh doanh pub, bar, beer club và loại hình tương tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Chỉ đạo công tác hướng dẫn và thực hiện các quy định về môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám chuyên khoa Tạo hình - Thẩm mỹ theo quy định của Luật Khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15; Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám, chữa bệnh; Thông tư số 32/2023/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám, chữa bệnh và các văn bản khác có liên quan.

2. Phối hợp kiểm tra hoạt động khám sức khỏe/khám sức khỏe định kỳ, kết luận, phân loại sức khỏe đối với nhân viên cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage) của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khi có yêu cầu.

3. Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở hoạt động trá hình khi có yêu cầu.

4. Phối hợp tham gia giám sát việc đào tạo cấp chứng chỉ nghề và giấy chứng nhận đào tạo nghề đối với các cơ sở giáo dục nghề cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo nghề dịch vụ xoa bóp (massage), phun xăm thẩm mỹ...

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Phối hợp với Công an Tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn phòng cháy, chữa cháy, điều kiện về ANTT đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ và vận chuyển hóa chất nguy hiểm, cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo thẩm quyền.

2. Thẩm định và cấp các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí cho cơ sở kinh doanh khí, tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.

3. Cấp các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí cho cơ sở kinh doanh khí, tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh khí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Phối hợp Công an tỉnh trong công tác thẩm định thiết kế phòng cháy và chữa cháy, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa công trình, phần công trình, hạng mục công trình (thuộc các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT) vào sử dụng khi đã được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy trước đó theo quy định của Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Phối hợp Công an tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định pháp luật trong công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Điều 17. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế

1. Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền lập thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

2. Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phối hợp với cơ quan thuế thống kê các doanh nghiệp không hoạt động sau khi đăng ký thành lập.

3. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với cơ quan Công an nhằm quản lý chặt chẽ quá trình đăng ký, hoạt động của cơ sở.

Điều 18. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp đối với các đơn vị sử dụng lao động hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

2. Phối hợp với sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và chuyển nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật đối với nhân viên, người lao động tại các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo thẩm quyền.

2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; hướng dẫn cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn quản lý thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tuyệt đối không để tội phạm lợi dụng cơ sở hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT để hoạt động phạm tội trên địa bàn quản lý.

3. Chỉ đạo Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy phép kinh doanh karaoke và các thủ tục khác theo thẩm quyền giải quyết và hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, chủ động liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền lập hồ sơ, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT trước khi đi vào hoạt động kinh doanh.

4. Chỉ đạo các Phòng, ban, công chức chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt, phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng công trình không phép, trái phép liên quan cơ sở hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và xử lý vi phạm theo quy định.

5. Chỉ đạo Công an cấp xã thực hiện hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, trong thẩm định các điều kiện kinh doanh các điều kiện về ANTT và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh hoạt động ngành, nghề này.

6. Thẩm duyệt, nghiệm thu, xác nhận điều kiện về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT theo thẩm quyền.

7. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động của các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, kinh doanh pub, bar, beer club và các loại hình tương tự tại địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các ngành có liên quan, kiểm tra, phát hiện, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm.

8. Rà soát, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Chương III **TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Điều 20. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân được phân công thực hiện phối hợp theo Quy chế nếu có thành tích xuất sắc sẽ được đề nghị biểu dương, khen thưởng

theo quy định. Trường hợp không thực hiện, hoặc thực hiện không nghiêm túc thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét kỷ luật hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Điều khoản thi hành

1. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối chủ trì giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Quy chế này; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình hình, kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ngoài báo cáo đột xuất (nếu có) định kỳ hàng năm (trước ngày 15/11) các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo kết quả thực hiện theo nhiệm vụ được phân công về Công an tỉnh để tập hợp, báo cáo theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Kinh phí thực hiện công tác phối hợp quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT được bố trí từ ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp cần bổ sung hỗ trợ kinh phí thì các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp Sở Tài chính để tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy chế này có sự thay đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.